



DIREITO CONSTITUCIONAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSTITUCIONAL

CF ARTS. 37-41 • LIMPE • CONCURSO • CARGOS • ACUMULAÇÃO • TETO • RESPONSABILIDADE • ESTABILIDADE

DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 13

DIA 21 • 6ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



ART. 37

A porta de entrada: princípios e alcance

1. LIMPE e alcance do caput

A Administração direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios deve observar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O comando não se limita ao Poder Executivo.

EXEMPLO Tribunal, Assembleia Legislativa ou autarquia também se submetem aos princípios do art. 37 no exercício administrativo.

BIZU 95+ LIMPE alcança DIRETA + INDIRETA e TODOS OS PODERES.

PEGADINHA Dizer que eficiência vale apenas para empresas estatais ou Executivo.

2. Acesso a cargos, empregos e funções

Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos legais e aos estrangeiros na forma da lei. Requisitos de acesso precisam ter fundamento constitucional/legal e relação com as atribuições quando restringem direitos.

EXEMPLO Limite etário em concurso exige justificativa compatível com a natureza das atribuições, conforme jurisprudência consolidada.

BIZU 95+ Restrição de acesso não nasce de preferência administrativa.

PEGADINHA Afirmar que estrangeiro jamais pode ocupar cargo/emprego público.

BIZU DE JURISPRUDÊNCIA Súmula Vinculante 44: só por lei se pode sujeitar candidato a exame psicotécnico. Súmula 683/STF: limite de idade só se legitima quando justificado pela natureza das atribuições.



CONCURSO E PROVIMENTO

Prazos e exceções que caem muito

3. Concurso público como regra

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, conforme natureza e complexidade, ressalvados cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

EXEMPLO Cargo efetivo de policial exige concurso; não pode ser preenchido definitivamente por “ascensão” de servidor de carreira diferente.

BIZU 95+ CONCURSO = regra; COMISSÃO = exceção legal.

PEGADINHA Transformar contratação temporária ou cargo em comissão em porta de ingresso para cargo efetivo.

4. Validade e prioridade

O prazo de validade do concurso é de ATÉ 2 anos, prorrogável UMA VEZ, por igual período. Durante o prazo previsto no edital, o aprovado tem prioridade sobre novos concursados para assumir cargo/emprego na carreira.

EXEMPLO Edital pode fixar validade de um ano e prorrogar uma vez por mais um; a CF não obriga validade inicial de dois anos.

BIZU 95+ ATÉ 2 + 1 prorrogação IGUAL.

PEGADINHA Dizer “concurso sempre vale dois anos”.

5. Função de confiança x cargo em comissão

Funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cargos em comissão destinam-se apenas a direção, chefia e assessoramento e devem observar percentuais/condições legais de preenchimento por servidores de carreira.

EXEMPLO Função de confiança não pode ser entregue a pessoa sem vínculo efetivo.

BIZU 95+ FUNÇÃO = efetivo; COMISSÃO = livre nomeação dentro dos limites legais.

PEGADINHA Usar cargo em comissão para executar atividades técnicas permanentes comuns, sem direção/chefia/assessoramento.



ACUMULAÇÃO E REMUNERAÇÃO

Exceção com três combinações constitucionais

6. Acumulação remunerada

A regra é vedação. Com compatibilidade de horários e observância do teto, admitem-se: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro de qualquer natureza; e dois cargos/empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. A alínea b foi ampliada pela EC 138/2025, ponto quente para prova.

EXEMPLO Dois cargos meramente administrativos não entram no rol só porque os horários são compatíveis.

BIZU 95+ 2 PROF • PROF + QUALQUER NATUREZA (EC 138/2025) • 2 SAÚDE regulamentada.

PEGADINHA Achar que compatibilidade de horários, sozinha, autoriza qualquer acumulação.

Q01 SIMULADO CFO • Administração Pública • art. 37, XVI

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, é permitida a acumulação remunerada de:

- A) dois cargos técnicos ou científicos.
- B) um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
- C) um cargo técnico com outro científico.
- D) dois cargos privativos da área da saúde, ainda que as profissões não sejam regulamentadas.
- E) dois cargos administrativos em entidades públicas distintas.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

7. Teto remuneratório - visão de prova

O art. 37, XI, estabelece teto e subtetos constitucionais. O regime varia por ente e Poder. Nas acumulações constitucionalmente autorizadas, a jurisprudência do STF considera o teto em relação a cada vínculo, e não pelo simples somatório, observados os parâmetros aplicáveis.

EXEMPLO Servidor acumula lícitamente dois vínculos de saúde: não some automaticamente os dois para afirmar violação do teto sem aplicar a jurisprudência.

BIZU 95+ TETO exige olhar ENTE + PODER + vínculo constitucional.

PEGADINHA Usar um único subteto simplificado para toda Administração estadual.



RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE

O art. 37 vai além de concurso

8. Responsabilidade objetiva do Estado - §6º

Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A vítima não precisa provar culpa do agente, mas deve demonstrar dano e nexo; existe direito de regresso contra o agente nos casos de dolo ou culpa.

EXEMPLO Viatura oficial, em atuação imputável ao Estado, causa dano a terceiro: a discussão da vítima contra a pessoa jurídica segue responsabilidade objetiva, sem eliminar análise do nexo.

BIZU 95+ VÍTIMA x ESTADO = objetiva; ESTADO x AGENTE = regresso com dolo/culpa.

PEGADINHA Afirmar que responsabilidade objetiva dispensa nexo causal.

Q02 BANCO DE RESPONSABILIDADE CIVIL • CF art. 37 §6º

A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição dispensa a vítima de demonstrar dolo ou culpa do agente público.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

9. Atos de improbidade - conexão constitucional

O §4º prevê consequências constitucionais para atos de improbidade, na forma e gradação legais, sem prejuízo da ação penal cabível. A disciplina concreta é dada pela Lei de Improbidade e sua jurisprudência, estudadas em aula própria.

EXEMPLO Improbidade não se confunde automaticamente com crime; as esferas possuem pressupostos próprios.

BIZU 95+ IMPROBIDADE ≠ crime por definição.

PEGADINHA Converter toda ilegalidade administrativa em improbidade automaticamente.



ESTABILIDADE

Art. 41: não confunda com estágio probatório por atalhos

10. Aquisição da estabilidade

São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para CARGO EFETIVO em virtude de concurso público. A avaliação especial de desempenho integra o sistema constitucional para aquisição da estabilidade.

EXEMPLO Empregado público de empresa estatal aprovado em concurso não se torna estável pelo art. 41 apenas por completar três anos.

BIZU 95+ ESTABILIDADE do art. 41 = cargo EFETIVO + concurso + 3 anos.

PEGADINHA Estender estabilidade constitucional a todo empregado público concursado.

11. Perda do cargo do estável

O servidor estável pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa; além da hipótese constitucional de ajuste de despesa com pessoal do art. 169.

EXEMPLO Estabilidade não é vitaliciedade nem blindagem contra processo disciplinar.

BIZU 95+ ESTÁVEL pode perder o cargo, mas apenas nas vias constitucionais.

PEGADINHA Dizer que só decisão judicial pode retirar o cargo do estável.

12. Reintegração, recondução e disponibilidade - núcleo constitucional

Invalidada judicialmente a demissão do estável, ele é reintegrado; eventual ocupante estável da vaga pode ser reconduzido ao cargo de origem, aproveitado em outro ou posto em disponibilidade, sem indenização. Extinto o cargo/desnecessário, o estável fica em disponibilidade com remuneração proporcional até adequado aproveitamento.

EXEMPLO O sistema busca restaurar a situação funcional sem criar direito automático de indenização ao servidor estável que ocupava a vaga do reintegrado.

BIZU 95+ REINTEGRA um; RECONDUZ o outro.

PEGADINHA Confundir reintegração com simples nova nomeação.



FECHAMENTO DE PROVA

O art. 37 em uma sequência mental

13. Roteiro rápido

Em questão constitucional de Administração Pública, pergunte nesta ordem: qual princípio? qual forma de ingresso? há prazo/regra de concurso? o cargo é efetivo, função ou comissão? há acumulação? qual limite remuneratório? há responsabilidade estatal? o servidor já tem estabilidade?

EXEMPLO Uma única situação pode cobrar concurso, acumulação e teto simultaneamente.

BIZU 95+ PRINCÍPIO → INGRESSO → VÍNCULO → REMUNERAÇÃO → RESPONSABILIDADE → ESTABILIDADE.

PEGADINHA Resolver por uma palavra isolada sem ler a combinação de condições.

RETOMADA PARA O CFO PMAL Na próxima aula constitucional, militares dos Estados exigirão combinação entre art. 42, regras do art. 37 que lhes são aplicáveis e art. 142. Dominar hoje o regime civil evita confusão amanhã.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - LETRA B

Após a EC 138/2025, a CF passou a admitir a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto. A alternativa B está correta; material anterior a 2025 que exige cargo técnico/científico está desatualizado.

QUESTÃO 02 - CERTO

A responsabilidade da pessoa jurídica perante a vítima é objetiva; não se exige provar dolo ou culpa do agente. Continuam necessários dano, atuação imputável e nexo causal.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS LIMPE alcança Administração direta/indireta e todos os Poderes. Concurso: até 2 anos, uma prorrogação igual. Função de confiança = efetivo; comissão = direção/chefia/assessoramento. Acumulação: 2 professor; professor + outro de qualquer natureza (EC 138/2025); 2 saúde regulamentada, com horários compatíveis. §6º: responsabilidade objetiva perante a vítima e regresso com dolo/culpa. Estabilidade: cargo efetivo + concurso + 3 anos; perda apenas pelas vias constitucionais.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal consolidada, arts. 37 a 41; EC 138/2025; jurisprudência consolidada do STF/STJ indicada no material de apoio da Mentoria (SV 43 e 44, Súmula 683/STF, teto em acumulações); banco de responsabilidade civil e simulado CFO. Texto constitucional conferido no Planalto em setembro de 2026.

DIA 21 • AULA 13 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.